

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2249

הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון – מרכזי טיפול ייעודיים לנפגעות ונפגעי עבירות מין בגירים), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 23 א.1. בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001¹, אחרי סעיף 23 יבוא:

"מרכזי טיפול 23א. (א) בסעיף זה "מרכזי טיפול ייעודיים לנפגעות ונפגעי עבירות מין בגירים" – מרכזי טיפול ייעודיים לנפגעות ונפגעי עבירות מין בגירים" ונפגעי עבירות מין בגירים" ייעודיים למתלונן בעבירות מין שהוא בגיר, בהם יינתנו שירותים ומענים שלהם נזקק המתלונן בעבירת מין, החל ממועד הגשת התלונה ובמשך חקירת המשטרה על העבירה מושא התלונה.

(ב) שר המשפטים יקים מרכזי טיפול ייעודיים לנפגעות ונפגעי עבירות מין בגירים, ויקבע הוראות בדבר הפעלתם.

(ג) מרכזי טיפול ייעודיים לנפגעות ונפגעי עבירות מין בגירים יכללו צוות רב-מקצועי, שיעניק שירותי תמיכה מקיפים למתלוננים הנזקקים לשירותי מרכז הטיפול, שהרכבו:

- (1) נציגי הפרקליטות;
- (2) נציגי רשויות אכיפת החוק;
- (3) נציגי גופי בריאות הנפש;
- (4) נציגי גופים רפואיים;
- (5) נציגי גופי ייעוץ, סיוע וליווי למתלוננים;
- (6) נציגים דוברי ערבית, רוסית ואמהרית;

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 183.

(7) צוות תפעולי וניהולי פנימי של מרכז הטיפול;

(ד) מרכזי טיפול ייעודיים לנפגעות ונפגעי עבירות מין בגירים יכללו:

(1) מערך מקצועי לאיסוף ראיות ובדיקות מדעיות, שיהיו קבילות בהליך משפטי לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971², וימנעו בדיקות כפולות וחוזרות בהמשך ההליך;

(2) שירותי הערכה רפואית, טיפול רפואי וטיפול נפשי, וכן הפניה לטיפול חיצוני למרכז לפי צורך;

(3) מנגנון בקרה שינטר את התקדמות הטיפול בתלונות ותוצאותיו.

דברי הסבר

כיום קיימים מרכזי טיפול ייעודיים לנפגעי עבירות מין עבור קטינות וקטינים בלבד. אותם מרכזים מעניקים לנפגעות ולנפגעים וכן לבני המשפחות תמיכה מלאה לאורך כל ההליך על ידי עובדים סוציאליים, חוקרי נוער, גניקולוגים ורופאי ילדים, סיוע במתן בגדים במידת הצורך ועוד. המרכזים מלווים על ידי פרקליט מפרקליטות המחוז בו הם פועלים.

השירות במרכז הטיפול חוסך מהקטינות והקטינים שנפגעו לעבור הליכי חקירה בידי גורמים שונים ובמקומות שונים, ולחזור על תיאורי הפגיעה שוב ושוב, ובכך מקל על הנפגעת והנפגע והמשפחות את ההליך.

מרכזי הסיוע לבגירות ובגירים של משרד הרווחה הפועלים כיום נותנים טיפול ראשוני בלבד, המספק תמיכה נפשית ורגשית, אך לאחר מכן הם מפנים את הנפגעות והנפגעים ליחידות השונות הפזורות ברחבי הארץ, מה שגורם לטרטור רב ומאריך את זמני הטיפול של כל גורם ושל כלל ההליך עצמו. נפגעת ונפגע שאוזרים אומץ ובוחרים להתלונן נזקקים, בדומה לקטינות וקטינים, תמיכה, התייחסות וטיפול מקצועי מכלל הגורמים הרלוונטיים. האפשרות לספק את כלל צרכיהם תחת קורת גג אחת תקל על ההליך הקשה, ותאפשר לבצעו באופן יעיל, מהיר וממצה.

דוח ועדת ברלינר ממליץ להגדיל את התקציבים עבור הטיפול בנפגעות ונפגעי עבירות מין, וכן להקים מרכזי סיוע לבגירות ובגירים אשר ירכזו את כלל השירותים להם יזדקקו המתלוננת והמתלונן על עבירת מין, החל ממועד הגשת התלונה ולאורך כל חקירת המשטרה. במרכזים יפעלו נציגי הפרקליטות, רשויות אכיפת החוק, גופי בריאות הנפש, גופים רפואיים, גופי ייעוץ סיוע וליווי למתלוננים וכן צוות פנימי של מרכז הטיפול עצמו. אלו יעניקו לנפגעת ונפגע העבירה שירותי תמיכה מקיפים, וכן שירות רפואי ונפשי לצד מערך איסוף ראיות מקצועי בהתאם לפקודת הראיות, לפי המאפיינים המפורטים בסעיף 23א(ד)(1) המוצע.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי כנסת (994/24/פ).

הצעת החוק זהה לפ/994/24 ולא פוּכַּח לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.